[별표 6]

위반 시 조치 기준(제11조제9항 관련)

1. 위반 유형의 구분

운영규정 제11조제3항 각 호의 위반 사정 및 이와 관련된 사용요건 위반은 그 성격에 따라 다음과 같이 구분한다.

《표 1》 위반 유형의 구분

구분	위반 유형	운영규정 근거
유형 Ⅰ (품질·안전)	사용 상품이 제5조의 표장 사용의 요건에 부합하지 아니하는 경우	제11조제3항제1호
유형 Ⅱ (중대 위해)	상품에서 유해물질이 검출되는 등 소비자의 생명·신체·건강에 위해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우	제11조제3항제1호
유형 Ⅲ (규정 위반)	운영규정 또는 사용허락의 조건을 위반한 경우(표시방법 위반, 무단 변형, 미승인 위탁생산자 조달 등)	제11조제3항제1호
유형 Ⅳ (사용료 미납)	정하여진 기일 내에 표장 사용료를 납부하지 아니하고 서면 독촉 후 1개월 내에 이행하지 아니한 경우	제11조제3항제2호

2. 위반 유형별 조치 단계

가. 권리자는 위반 유형 및 경중에 따라 운영규정 제11조제4항 각 호의 조치 (① 보완 요구 → ② 사용 제한 → ③ 사용 일시 정지 → ④ 사용 허락 종료)를 다음 기준에 따라 취할 수 있다.

《표 2》 위반 유형별 조치 단계

위반 유형	1차	2차 (미보완 시)	중대 또는 고의적인 2차 위반
유형 Ⅰ (품질·안전)	보완 요구	사용 제한	사용 일시 정지 또는 사용 허락 종료
유형 Ⅱ (중대 위해)	사용 일시 정지	사용 허락 종료	-
유형 Ⅲ (규정 위반)	보완 요구	사용 제한	사용 일시 정지 또는 사용 허락 종료
유형 Ⅳ (사용료 미납)	보완 요구	사용 제한	사용 일시 정지 또는 사용 허락 종료

※ 유형 Ⅱ(중대 위해)는 소비자 안전에 직접적인 위험이 있으므로, 권리자는 제11조제6항의 단계적 이행 절차에도 불구하고 즉시 사용 일시 정지 이상의 조치를 취할 수 있다.

나. 개별 영업소의 위반이 확인된 경우 권리자는 해당 영업소에 대하여 운영규정 제11조제4항의 조치를 취한다.

1) 총괄하는 자는 해당 영업소에 대하여 표장의 사용 중단 및 표시물의 제거를 관철하기 위한 조치를 취하고 그 결과를 권리자에게 통보하여야 한다.

2) 총괄하는 자가 정당한 사유 없이 위 조치를 이행하지 아니하는 경우 권리자는 그가 관리하는 전체 영업소에 대한 신청 적격이 상실된 것으로 보아 운영규정 제4조제3항 및 제11조에 따라 조치할 수 있다.

3. 조치의 가중 및 감경

권리자는 다음 각 호의 사정을 고려하여 상기 **2. 위반 유형별 조치 단계**를 가중하거나 감경할 수 있다.

1. (가중) 위반이 고의에 의한 경우, 동일·유사 위반이 반복되는 경우, 위반으로 인하여 소비자 피해가 발생한 경우, 위반사실을 은폐하거나 보완 요구에 불응한 경우 등
2. (감경) 위반이 경미하고 즉시 자진 보완한 경우, 위반 경위에 참작할 사정이 있는 경우, 소비자 피해 방지를 위하여 적극 협조한 경우 등

4. 조치의 절차

1. (사전 통지) 권리자는 조치에 앞서 위반사실, 조치의 내용·사유 및 의견제출 방법을 사용자에게 서면으로 통지한다. 다만 유형 Ⅱ의 긴급한 경우에는 조치 후 지체 없이 통지할 수 있다.
2. (의견 제출) 사용자는 통지를 받은 날부터 7일 이내에 의견을 제출할 수 있다.
3. (조치 통보) 권리자는 조치를 결정하면 그 내용·사유·기한 및 이의신청 방법을 서면으로 통보한다.
4. (단계 이행) 조치 통보가 도달한 날부터 통보에서 정한 기한(정하지 아니한 경우 1개월) 내에 위반사항이 보완되지 아니한 때에는, 권리자는 다음 단계의 조치를 취할 수 있다 (운영규정 제11조제6항).
5. (이의 신청) 조치 통보를 받은 사용자는 그 통보를 받은 날부터 30일 이내에 운영규정 제13조에 따라 이의신청을 제기할 수 있다(운영규정 제11조제8항).

5. 사용 허락 종료의 효과 및 재신청 제한

1. 사용 허락이 종료된 사용자는 종료된 날부터 모든 표장의 사용을 즉시 중단하고, 표장의 인쇄 또는 표시 등의 사용을 중지하여야 한다.
2. 사용 허락이 종료된 사용자는 종료된 날부터 위반 원인 해소 및 사용요건을 다시 충족한 때에 재신청을 할 수 있다.
3. 전담기관이 본 업무를 수행하는 경우, 사용 허락의 종료사실 및 그 사유를 권리자에게 보고하여야 한다.

6. 조치의 기록·관리

권리자는 조치의 유형·단계·사유·이행 결과를 기록 및 관리한다.

※ 이 별표의 조치 기준은 운영규정 본문과 일체를 이루며, 본문과 이 별표가 상충하는 경우 운영규정 본문이 우선한다.